MÃ SỐ ĐỀ THI:
LSHS/TN-16/240

Nguyễn Đình Trung (sinh ngày 01/10/1987) và Lê Thanh Hải (sinh ngày 26/12/1987) cùng học lớp 12A4 Trường Phổ thông dân lập Lê Lợi, thành phố H. Vào lúc 8h30 ngày 16/4/2005, Trung mượn Hải chiếc xe máy Dream II biển kiểm soát 29 - K9 - 779... nói là đi thăm bố người bạn học cùng cấp II bị ốm tại Bệnh viện X và sẽ trả xe vào buổi trưa. Trên thực tế Trung không đi thăm người ốm mà rủ bạn gái là Lê Thị Thuỳ Trang học lớp 11B6 cùng trường đi chơi cách trường đang học 22 km. Trưa ngày 16/4/2005, Trung và Trang cùng về. Trên đường về, Trung gặp Lê Việt Dũng là bạn học cũ nay đã bỏ học đang ngồi trên xe máy đi cùng chiều. Trung và Dũng dừng xe lại hỏi chuyện nhau, Dũng bảo Trung "Đi đây có việc với tớ một lúc được không? Hay cứ để bạn gái về trước.". Ban đầu Trung do dự nhưng do Dũng thuyết phục, Trung đã đón "xe ôm" cho Trang về trước. Khi chỉ có hai người với nhau, Dũng nói với Trung "Bây giờ chúng mình cùng đến một điểm cá cược bóng đá rất tuyệt vời. Cậu có mang tiền không? Hôm trước thằng bạn thân của tớ vừa thắng 50 triệu đồng đấy", Trung trả lời "Chỉ có mấy trăm nghìn thôi". Dũng hỏi "Thế xe máy này của ai?", Trung trả lời "Mình mượn của thằng bạn học cùng lớp". Dũng đề nghị "Thôi cứ đến đó đi, nếu không thì đưa xe máy vào, thắng thì có tiền mua cả ô tô, lo gì.". Ngay sau đó Trung và Dũng đến quán Cafe Bobby trên đường Trần Hưng Đạo. Tại đây Trung và Dũng đã đưa 2 xe máy cá cược bóng đá. Xe máy của Trung được tính trị giá 16 triệu đồng, xe máy của Dũng được tính trị giá 22 triệu đồng. Nhưng cả Trung và Dũng đều bị thua. 14h30 ngày 16/4/2005, Hải gọi điện cho Trung đòi xe, Trung nói dối là xe đã mất, sẽ xin tiền bố mẹ mua xe khác đền cho Hải. 16h00 cùng ngày, gia đình Hải đã làm đơn tố cáo gửi tới Phòng Cảnh sát hình sự công an thành phố H (Sau này hồ sơ vụ án được chuyển cho công an quận K). Trung và gia đình đến nhà Hải đề nghị gia đình Hải rút đơn, nhưng gia đình Hải không đồng ý.

Ngày 29/4/2005, Công an quận K đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Trung. Ngày 03/5/2005, bị can Trung mời anh (chị) tham gia với tư cách là luật sư bào chữa.

Câu hỏi 1 (1 điểm): Với các tình tiết như trên, theo anh (chị) Trung sẽ bị khởi tố, truy tố về tội danh nào theo Bộ luật hình sự Việt Nam? Nêu cụ thể điều khoản Bộ luật hình sự cần áp dụng.

Tình tiết bổ sung

Do Dũng có hành vi xúi giục Trung đưa xe vào đánh bạc nên Viện Kiểm sát nhân dân quận K đã truy tố Dũng với vai trò là người đồng phạm liên quan đến hành vi này (hành vi liên quan đến chiếc xe Trung mượn của Hải)

Câu hỏi 2 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận K.

Tình tiết bổ sung

Sau 10 ngày kể từ ngày Trung bị khởi tố, gia đình Hải đưa ra đề nghị: Nếu gia đình Trung bồi thường 50 triệu đồng thì gia đình Hải xin rút đơn và xin miễn tố cho Trung (giá trị thực tế chiếc xe máy của Hải là 25,5 triệu đồng)

Câu hỏi 3 (1 điểm): Là luật sư bảo vệ quyền lợi cho Trung, anh (chị) tư vấn cho gia đình bị can làm gì trước đề nghị này?

Tình tiết bổ sung

Ngày 06/5/2005, Công an quận K tiến hành lệnh bắt Lê Đình Trung khi Trung đang học trên lớp. Cô giáo chủ nhiệm của Trung không đồng ý cho công an thi hành lệnh bắt vì cho rằng Trung là người chưa thành niên, cần phải có sự chứng kiến của bố mẹ Trung. Các chiến sĩ công an quận K đã không tiến hành bắt Trung tại lớp nữa mà đợi khi Trung ra tới cổng trường mới thi hành lệnh bắt.

Câu hỏi 4 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về đề nghị của cô giáo chủ nhiệm của Trung và các hành vi tố tụng của chiến sĩ công an quận K.

Tình tiết bổ sung

Trung bị tạm giam. Anh (chị) vào trại tạm giam gặp Trung và được Trung cho biết, trong quá trình điều tra, điều tra viên ép Trung phải nhận là ngoài việc phạm pháp trong vụ án này, Trung còn tham gia một vụ cướp xe máy diễn ra vào đêm 24/3/2005 tại phố Quang